

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 40/2539

นาง ราตรี พิสุทธิ เสียง

โจทก์

นาง พยงรัตน์ คง แก้ว

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1653, มาตรา 1658

จำเลยลงชื่อเป็นพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือของผู้ทำพินัยกรรมแบบ
เอกสารฝ่ายเมือง ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ลงชื่อเป็นพยานรับรองพินัยกรรม ไม่มีผลให้
ข้อกำหนดพินัยกรรมยกที่ดินแก่จำเลยเป็นโมฆะ จำเลยมีสิทธิรับมรดกตาม
พินัยกรรม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นทนายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิรับมรดกของนางมา พิสูจเสียงหรือพิสูตรเสียงหรือพิสูจน์เสียงเจ้ามรดกซึ่งถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2535 เจ้ามรดกเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายวงศ์ พิสูจเสียง ไม่มีบุตรด้วยกัน นายวงศ์ และบิดามารดาของเจ้ามรดกถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกนานแล้ว ทรัพย์มรดกตกได้แก่ทายาทโดยธรรมลำดับ 3 คือนางน้อย อินหนูน ซึ่งเป็นพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกับเจ้ามรดก แต่นางน้อยได้ถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดก นางน้อยมีบุตร 2 คน คือนายลาภ พิสูจเสียงและนางเลียบ อินหนูน มีสิทธิรับมรดกแทนที่ แต่นายลาภถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดก โจทก์เป็นบุตรของนายลาภ กับนางพริ้มพิสูจเสียง ซึ่งบิดารับรองแล้ว มีสิทธิรับมรดกแทนที่นายลาภปัจจุบันมีทายาทโดยธรรมซึ่งมีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดก คือโจทก์และนางเลียบ ขณะมีชีวิต

อยู่ เจ้ามรดกเป็นเจ้าของที่ดินน.ส.3 เลขที่ 84 และบ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว หลังจากเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2535 โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก ตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 215/2535 ของศาลชั้นต้น จำเลยได้ยื่นคำร้องคัดค้านอ้างว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2534 ก่อนเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย เจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพินัยกรรมระบุยกทรัพย์สิน คือที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่จำเลยเพียงผู้เดียวตามสำเนาพินัยกรรมท้ายฟ้อง โจทก์จึงได้ถอนคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2535 เพื่อมาฟ้องเพิกถอนพินัยกรรม ปราบฏว่าวันรุ่งขึ้นคือ วันที่ 22 กันยายน 2535 จำเลยได้ไปจดทะเบียนโอนทรัพย์สินมรดกที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลย จำเลยมิได้เป็นทายาทของเจ้ามรดก พินัยกรรมที่จำเลยยกขึ้นกล่าวอ้างและนำไปดำเนินการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินโอนทรัพย์สินมรดกเป็นของจำเลยนั้น เป็นพินัยกรรมที่ได้กระทำขึ้นด้วยกลฉ้อฉลของจำเลยโดยจำเลยใช้อุบายจูงใจเจ้ามรดกให้กระทำ ในขณะนั้น เจ้ามรดกมีอายุถึง 74 ปี กำลังป่วยด้วยโรคชราและเบาหวาน มีสติไม่สมประกอบพูดจาไม่ได้เรื่องสมบูรณ์ และมีการจับมือให้เจ้ามรดกพิมพ์ลายนิ้วมือโดยเจ้ามรดกไม่รู้ในการกระทำว่าเป็นการทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้จำเลย ถือไม่ได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาทำพินัยกรรมของเจ้ามรดก พินัยกรรมไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายและจำเลยซึ่งพินัยกรรมดังกล่าวระบุให้เป็นผู้รับทรัพย์สินของเจ้ามรดกตามพินัยกรรมได้ลงนามเป็นพยานในพินัยกรรมด้วยพินัยกรรมหรือข้อกำหนดในพินัยกรรมที่ยกทรัพย์สินมรดกให้จำเลยจึงตกเป็นโมฆะ จำเลยไม่มีสิทธิใด ๆ ตามข้อกำหนดในพินัยกรรม การที่จำเลยไปดำเนินการโอนทรัพย์สินมรดกในฐานะผู้จัดการมรดกและเจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการให้เป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายโจทก์ติดต่อเจรจาให้จำเลยโอนทรัพย์สินมรดกกลับมาเป็นเจ้ามรดกแล้วแต่จำเลยไม่ยอม ขอให้พิพากษาให้พินัยกรรมฉบับลงวันที่ 21

สิงหาคม 2534 ซึ่งมีข้อกำหนดให้ยกที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 84 ให้แก่จำเลยนั้น ตกเป็น
โมฆะ ห้ามจำเลยยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกทั้งหมดของเจ้ามรดกต่อไป ให้การจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวที่จำเลยดำเนินการจดทะเบียนต่อเจ้า
พนักงานที่ดินเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2535 ตกเป็นโมฆะ ให้จำเลยไปดำเนินการจด
ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวกลับมาเป็นชื่อของนางมา พิสุจเสียงหรือพิ
สุตรเสียง เจ้ามรดก หากจำเลยไม่ไปดำเนินการให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนาของจำเลยและให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่ดินแปลง
ดังกล่าวคืนโจทก์

จำเลยให้การว่า พันัยกรรมดังกล่าวทำขึ้นถูกต้องตามพันัยกรรม และเจ้ามรดก
ได้มอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่ดินแปลงดังกล่าวให้จำเลยยึดถือไว้ด้วย
จำเลยลงชื่อเป็นพยานในพันัยกรรมดังกล่าวโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะเจ้าพนักงาน
ให้จำเลยลงชื่อไป จำเลยเป็นชาวบ้านไม่มีความรู้ความเข้าใจ ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องชี้สองสถาน
และสืบพยาน จึงมีคำสั่งชี้สองสถานและงดสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาให้
ข้อกำหนดพันัยกรรมของนางมา พิสุจเสียง เจ้ามรดกฉบับลงวันที่ 21 สิงหาคม
2534 ข้อ 1 (1) ที่ยกที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 84 ตำบลบางสะพานน้อยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 25 ไร่ 80 ตารางวา ให้แก่จำเลย ตกเป็นโมฆะ ให้จำเลยไป
ดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงดังกล่าวกลับคืนเป็นของนางมา พิสุจเสียง เจ้า
มรดกหากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย
กับให้จำเลยส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่
โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามคำฟ้องและคำให้การว่า เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2534 นางมา พิสุทธิเสียงเจ้ามรดก ได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย มีข้อกำหนดให้ยกที่ดิน น.ส.3เลขที่ 84 ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 25 ไร่ 80 ตารางวา ให้แก่จำเลยเพียงผู้เดียว โดยจำเลยได้ลงชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมด้วยคดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่า การที่จำเลยลงชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมมีผลให้ข้อกำหนดพินัยกรรมยกที่ดินแก่จำเลยเป็นโมฆะหรือไม่ เห็นว่า พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองฉบับพิพาทมีข้อความระบุว่าพินัยกรรมทำต่อหน้านายอำเภอบางสะพานน้อยนางจรัญญา หัตถา พยานกับ นางกมลลักษณ์ อินทร์ประเสริฐ พยาน และบันทึกท้ายพินัยกรรมมีข้อความว่า "ข้าพเจ้านายสมมาตรชาวปลดตำแหน่งปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอบางสะพานน้อย ขอรับรองว่า นางมา พิสุทธิเสียง ผู้ทำพินัยกรรมได้แจ้งข้อความที่ตนประสงค์ให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ต่อหน้าข้าพเจ้าและพยาน 2 คน คือนางจรัญญา หัตถา และนางกมลลักษณ์ อินทร์ประเสริฐ ณ ที่ว่าการอำเภอบางสะพานน้อย ข้าพเจ้าได้จดและอ่านข้อความที่ทำเป็นพินัยกรรมขึ้นนั้น ให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานฟัง ผู้ทำพินัยกรรมและพยานได้รับรองข้อความว่าถูกต้องและลงลายมือชื่อในพินัยกรรม"แสดงว่าจำเลยไม่ใช่พยานในการทำพินัยกรรม การที่จำเลยลงชื่อเป็นพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือผู้ทำพินัยกรรมจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ลงชื่อเป็นพยานรับรองพินัยกรรมไม่มีผลให้ข้อกำหนดพินัยกรรมยกที่ดินแก่จำเลยเป็นโมฆะจำเลยมีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมได้ฎีกาข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น ส่วนปัญหาตามฎีกาของโจทก์ข้อสุดท้ายว่า

ศาลอุทธรณ์สั่งให้ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีชอบหรือไม่ เห็นว่า คดียังมีประเด็นตามคำฟ้องซึ่งระบุอีกว่าพินัยกรรมกระทำขึ้นด้วยกลฉ้อฉล โดยจำเลยใช้อุบายจูงใจเจ้ามรดกให้กระทำขณะที่เจ้ามรดกมีอายุถึง 74 ปีป่วยด้วยโรคชราและเบาหวาน มีสติไม่สมประกอบ พุดจาไม่ได้เรื่องสมบูรณ์มีการจับมือให้เจ้ามรดกพิมพ์ลายนิ้วมือ โดยเจ้ามรดกไม่รู้ว่าเป็นการทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้จำเลย พินัยกรรมไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย ซึ่งจำเลยให้การปฏิเสธ ดังนั้น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจะเป็นประการใด ควรจะได้ฟังคำพยานของโจทก์จำเลยก่อน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยในประเด็นดังกล่าวแล้วจึงพิพากษา ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(มงคล สรรภู์น-อริราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา	เนติบัณฑิตยสภา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ
การทำพินัยกรรมเป็นการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งกฎหมายได้กำหนดแบบไว้ 6 แบบ หากไม่ทำตามแบบก็ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา	

1705 พินัยกรรมที่เป็นโมฆะตามแบบหนึ่งแต่อาจเป็นพินัยกรรมที่สมบูรณ์ตามแบบอื่นได้โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา 174 คำพิพากษาฎีกาที่ 1211/2492 แม้พินัยกรรมจะทำผิดแบบพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองแต่ก็ทำถูกต้องตามแบบพินัยกรรมธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1656 ศาลย่อมยกความสมบูรณ์ตามแบบพินัยกรรมอย่างหลังขึ้นใช้บังคับได้โดยอาศัยมาตรา 136(ปัจจุบันคือ มาตรา 174) คำพิพากษาฎีกาที่ 1241/2529 เจ้ามรดกมีเจตนาทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองแต่ไม่ได้ทำต่อกรรมการอำเภอ จึงไม่สมบูรณ์เป็นเอกสารฝ่ายเมืองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่พินัยกรรมดังกล่าวเจ้ามรดกเป็นผู้เขียนเองทั้งฉบับจึงมีผลใช้บังคับได้ตามมาตรา 1657 พินัยกรรมทั้ง 6 แบบนี้บางแบบก็ต้องมีพยานรับรองพินัยกรรม บางแบบก็ไม่จำเป็นต้องมีพยาน เช่น พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ บุคคลที่จะเป็นพยานในพินัยกรรมจะต้องมีคุณสมบัติไม่ต้องห้ามตามมาตรา 1670 พยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 1653 หากฝ่าฝืนถือว่าข้อกำหนดที่ยกทรัพย์ให้พยานนั้นเป็นโมฆะตามมาตรา 1705 มิใช่พินัยกรรมโมฆะทั้งฉบับ แต่พยานนั้นต้องลงลายมือชื่อในพินัยกรรมด้วย จึงจะถือว่าเป็นพยานในพินัยกรรม คำพิพากษาฎีกาที่ 730/2489 การที่ผู้รับพินัยกรรมลงชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมนั้นไม่ทำให้พินัยกรรมเป็นโมฆะไปทั้งฉบับคงตกเป็นโมฆะเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับพยานคนนั้นเท่านั้น คำพิพากษาฎีกาที่ 5404/2533 พยานในพินัยกรรมซึ่งจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1653 วรรคหนึ่ง หมายถึงถึงพยานซึ่งต้องลงลายมือชื่อในแบบพินัยกรรมที่ทำขึ้นนั้น การลงลายมือชื่อเป็นพยานในพินัยกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องเขียนข้อความว่า พยาน ต่อท้ายลายมือชื่อก็ได้ หากเห็นได้ชัดว่าบุคคลนั้นลงลายมือชื่อในฐานะเป็นพยานแล้วก็ถือว่าได้ทำถูกต้องตามแบบแล้ว คำพิพากษาฎีกาที่ 1193/2520 พ. ทำพินัยกรรมและได้ลงลายมือชื่อต่อหน้า ส.และท.พยานในพินัยกรรมส.ได้ลงลายมือชื่อในขณะนั้นเช่นกันเพียงแต่ไม่มี

ข้อความต่อท้ายว่าเป็นพยาน เช่นนี้ถือว่า ส. เป็นพยานรู้เห็นในการทำพินัยกรรม
ตลอดมา การลงชื่อในพินัยกรรมถ้าหากมีการระบุชัดเจนว่าลงชื่อในฐานะอื่นก็ไม่
ถือว่าเป็นพยานในพินัยกรรม คำพิพากษาฎีกาที่ 336/2506 ลงนามเป็นผู้รับมอบ
ทรัพย์สินพินัยกรรมไม่ถือว่าการลงนามนั้นเป็นพยานในพินัยกรรม คำพิพากษาฎีกาที่
1466/2537 การที่ผู้ร้องร่วมกับผู้ตายทำพินัยกรรมในฉบับเดียวกันที่จะยกทรัพย์สิน
ให้แก่ฝ่ายหนึ่งหากว่าฝ่ายใดถึงแก่ความตายก่อน เมื่อผู้ร้องลงชื่อในฐานะผู้ทำ
พินัยกรรมมิได้ลงชื่อในฐานะพยานทั้งมิได้ระบุว่าเป็นพยานต่อท้ายลายมือชื่อตนตาม
มาตรา 1671 วรรคหนึ่งกรณีจึงไม่อาจถือว่าผู้ร้องเป็นพยานในพินัยกรรม พินัยกรรม
หาได้ตกเป็นโมฆะตามมาตรา 1653 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 1705 ไม่ กรณี
ที่ผู้ทำพินัยกรรมพิมพ์ลายนิ้วมือพยานในพินัยกรรมถือว่าเป็นพยานรับรองลายพิมพ์
นิ้วมือด้วย คำพิพากษาฎีกาที่ 387-388/2488 พินัยกรรมที่ทำถูกต้องตามมาตรา
1656 ผู้ทำพินัยกรรมพิมพ์ลายนิ้วมือโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ
2 คน ย่อมใช้ได้ไม่จำเป็นต้องมีพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือ 2 คน แล้วมีพยานรับรอง
ลายมือชื่ออีก 2 คน เพราะพยานที่รับรองลายนิ้วมือใช้เป็นพยานรับรองลายมือชื่อใน
พินัยกรรมไปด้วยได้ คำพิพากษาฎีกาที่ 359/2521 พินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งมี
ผู้ลงลายพิมพ์นิ้วมือเป็นพยานคนหนึ่ง และมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยานอีกคนหนึ่ง กับ
มีนายอำเภอผู้จัดทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อในฐานะนายอำเภอนั้น การลงลายพิมพ์
นิ้วมือเป็นพยานใช้ไม่ได้พยานในพินัยกรรมจึงเหลือเพียงคนเดียว ขัดต่อประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1658 และตกเป็นโมฆะตามมาตรา 1705 แต่
พินัยกรรมฉบับนี้ได้ทำต่อหน้านายอำเภอ จึงถือได้ว่านายอำเภอเป็นพยานใน
พินัยกรรมด้วยอีกผู้หนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องมีข้อความเขียนบอกว่าการลงชื่อเป็นพยานอีก
ฐานะหนึ่ง เมื่อรวมแล้วจึงเป็นพินัยกรรมที่ทำต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อม
กันอนุโลมเข้าแบบพินัยกรรมธรรมดาตามมาตรา 1656, 136 (อ้างฎีกาที่ 1612/2515)
สำหรับคำพิพากษาฎีกาที่หมายเหตุนี้ผู้ทำพินัยกรรมได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่าย

เมือง โดยพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ลงลายมือชื่อในพินัยกรรม คือ จำเลยนางจัญญาหัตถา และนางกมลลักษณ์อินทรประเสริฐ และในพินัยกรรมระบุข้อความยกทรัพย์สินให้แก่ จำเลยด้วย ซึ่งถ้าหากถือว่าจำเลยเป็นพยานในพินัยกรรมแล้วข้อกำหนดที่ยก ทรัพย์สินให้จำเลยย่อมเป็นโมฆะ แต่คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่ถือว่าจำเลยเป็น พยานในพินัยกรรมโดยถือว่าเป็นเพียงพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือเหตุที่ศาลฎีกา วินิจฉัยเช่นนั้นก็เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม คือบันทึกต่อท้ายพินัยกรรมที่ระบุว่า ต่อหน้าพยาน 2 คน คือนางจัญญาหัตถาและนางกมลลักษณ์อินทรประเสริฐ เท่านั้น เหตุผลตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้ที่ว่าเป็นพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือนั้น ผู้ บันทึกยังไม่สนิทใจนักเพราะพยานที่รับรองพินัยกรรมถือว่าเป็นพยานรับรองลาย พิมพ์นิ้วมือนับด้วยเมื่อนางจัญญาและนางกมลลักษณ์เป็นพยานรับรองพินัยกรรมแล้ว ย่อมถือว่าเป็นพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือแล้วตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 387- 388/24888 โดยไม่จำเป็นต้องมีพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมืออีก คดีนี้จำเลยลงชื่อเป็น พยานไม่มีข้อความว่าในฐานะพยานรับรองลายนิ้วมือชื่อแต่อย่างใด การที่ศาลฎีกา วินิจฉัยว่าเป็นพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือน่าจะเป็นการวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จำเลย มากกว่า เพราะแม้แต่ลงชื่อโดยไม่มีคำว่าพยานต่อท้ายก็ยังถือว่าเป็นพยานใน พินัยกรรมตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1193/2520 และที่ 359/2521 ที่กล่าวมาแล้ว อหนึ่ง ถ้าข้อเท็จจริงในคดีเปลี่ยนเป็นว่า ผู้ทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อไม่ใช่พิมพ์ลายนิ้ว มือแล้ว ก็คงจะอ้างว่าลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือไม่ได้ ผู้บันทึกก็ยังสงสัยว่า จะอ้างเหตุอะไรเพื่อให้จำเลยได้รับทรัพย์สินตามพินัยกรรม จะอ้างว่าลงชื่อในพินัยกรรม ในฐานะผู้รับพินัยกรรมก็ไม่น่าจะได้ เพราะมีคำว่าพยานต่อท้ายลายมือชื่อจำเลย

กิริติกาญจนรินทร์